

(4)

KAMARIAH BT. MAIDEEN SHEIK – Pemohon 1

&

ISMAIL B. IDRIS – Pemohon 2

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel), Pada 11 Jun 2019 bersamaan 7 Syawal 1440H]

[Kes Permohonan No. : 10000-085-01017-2019]

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Di Bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Pn. Syuhaila bt. Abdul Latip daripada Tetuan Syuhaila & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat kebenaran lanjutan tempoh masa bagi memfailkan Semakan. Permohonan ini dibuat berdasarkan seksyen 238 ETMMSS 2003 dan juga Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

[2] Pemohon-Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 26/2/2019. Permohonan ini disokong oleh affidavit Pemohon-Pemohon yang diikrarkan pada tarikh pemfailan kes. Pemohon-Pemohon juga telah memfailkan penghujkahan bertulis pada 30/4/2019.

[3] Sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa boleh dibenarkan berdasarkan kuasa budibicara kami sekiranya Pemohon-Pemohon dapat menunjukkan sebab yang baik dan munasabah bagi permohonan tersebut dibenarkan. Berdasarkan affidavit sokongan dan hujah bertulis Pemohon-Pemohon, Kami berpendapat bahawa sebab yang baik berkenaan telahpun ditunjukkan kepada kami.

[4] Permohonan semakan yang mahu dibuat oleh Pemohon adalah wajar dibuat bagi memberikan keadilan kepada Pemohon-Pemohon lantaran dakwaan wujudnya isu-isu tertentu yang akan memberikan kesan kepada kesahan perintah persetujuan bersama yang telah dikeluarkan oleh MTS sebelum ini. Isu-isu tersebut boleh ditentukan dengan memeriksa rekod prosiding yang hanya boleh dilakukan melalui permohonan semakan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan dan hujah Pemohon-Pemohon, **KAMI**
SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Pemohon-Pemohon.
2. Permohonan Semakan hendaklah difailkan dalam tempoh 21 hari mulai hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

